

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3081/2531

บริษัทไทยสเปเชียลสตีล จำกัด
นายสุทัศน์หรือถาวร ตริศิริวัฒนกุล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 14, มาตรา 27, มาตรา 91, มาตรา 135, มาตรา 155, มาตรา 156

การฟ้องคดีล้มละลายเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ฟ้องเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ด้วย การที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ขอรับชำระหนี้ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีหน้าที่ดำเนินการให้ได้ผลเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ และคดีไม่ปรากฏเหตุขัดข้องแม้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียมในเมื่อที่ประชุมของเจ้าหนี้ได้แต่งตั้งเจ้าหนี้อื่นเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 156 ข้อขัดข้องย่อมหมดไปไม่มีเหตุที่จะต้องยกฟ้อง.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้หลายประการและว่าจำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๔

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองเป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๓๓๕๔/๒๕๒๖ คัดถึงวันฟ้องคดีนี้เป็นเงิน ๓๑๕,๖๐๐ บาท คดีดังกล่าวโจทก์ขอให้บังคับคดียึดทรัพย์ได้แต่ตัวอาคาร โรงงานราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นอกจากนี้จำเลยทั้งสองเป็นหนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๘๒๒๔/๒๕๒๓ จำนวน ๑,๑๖๑,๙๖๙.๒๙ บาท เจ้าพนักงานบังคับคดียึดเครื่องจักรที่จำนองเป็นประกัน ๑๓ เครื่อง ราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท และจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ๘๑๔๐/๒๕๒๔ จำนวน ๑,๔๗,๙๒๓ บาท เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลยที่ ๑ ไว้แล้ว ราคาประมาณ ๘๕,๐๐๐ บาทดังนั้นจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ทั้งสิ้น ๑,๖๒๕,๕๐๑.๒๙ บาทจำเลยที่ ๒ เป็นหนี้ ๑,๔๗๗,๕๖๙.๒๙ บาท แต่ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้แล้วมีราคาประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้จำเลยทั้งสองไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก เห็นได้ว่าจำเลยทั้งสองมีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินมาก ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รวมดอกเบี้ยเป็นเวลาหลายปี ตัวอาคารที่โจทก์ยึดไว้แม้จะตีราคาไว้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ยังขายทอดตลาดไม่ได้เพราะผู้ประมูลเสนอราคาเพียง ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งปรากฏว่าจำเลยถูกฟ้องหลายคดี จนกระทั่งถูกยึด

ทรัพย์ก็ไม่ปรากฏว่ามีญาติพี่น้องช่วยเหลือแต่อย่างใดข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัว

ส่วนปัญหาที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียม สิทธิเรียกร้องของโจทก์หมดไป ศาลควรยกฟ้องนั้นเห็นว่า การฟ้องคดีล้มละลายเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ได้ฟ้องเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ด้วย การที่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ขอรับชำระหนี้ก็เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีหน้าที่ดำเนินการให้ได้ผลเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ และคดีนี้ไม่ปรากฏเหตุขัดข้องแต่ประการใด แม้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียมก็ได้ความว่าที่ประชุมของเจ้าหนี้ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด เจ้าหนี้อื่นเป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์แทนแล้ว ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ มาตรา ๑๕๖ ข้อขัดข้องย่อมหมดไป ไม่มีเหตุที่จะต้องยกฟ้อง ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(สอง สุขะบุญณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายธนัด หมายสวัสดิ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น